قرار المؤتمر 6.16
(الصيغة المعدلة في الاجتماع الثامن عشر لمؤتمر الأطراف)*

اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس) وسبل العيش

إذ يذكِّر بقرار المؤتمر 3.8 (الصيغة المعدلة في الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأطراف)، المعتمد في الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأطراف (بانكوك، 2004)، حيث أقر المؤتمر بأن تنفيذ قرارات الإدراج في قوائم اتفاقية سايتس ينبغي أن يأخذ في الاعتبار التأثيرات المحتملة على سبل عيش الفقراء؛

وإذ يذكِّر أيضًا بقرار المؤتمر 5.15 الذي يطالب اللجنة الدائمة بأن تواصل تشغيل عمل فريق العمل المعني باتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس) وسبل العيش التابع لها وأن تنتهي من وضع مجموعة أدوات التقييم السريع على الصعيد الوطني للتأثيرات الإيجابية والسلبية لتنفيذ قرارات الإدراج في قوائم سايتس على سبل عيش الفقراء، وكذلك المبادئ التوجيهية الطوعية للأطراف لمعالجة الآثار السلبية؛

وإذ يشير إلى أن فريق العمل المعني باتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس) وسبل العيش أعد هاتين الوثيقتين (الوثيقة الإعلامية CoP16 Inf. 21)؛

وإذ يقر بأن قرارات الإدراج في قوائم سايتس ليست السبب الوحيد ولا الحل الوحيد لمشكلات سبل عيش المجتمعات الريفية[1]، ولكن التنفيذ الفعال لهذه القرارات يمكن أن يشكل جزءًا من استراتيجية لتوفير سبل العيش المستدامة للمجتمعات الريفية، بما يتوافق مع الفقرة 203 من الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+20: *المستقبل الذي نصبو إليه*؛

وإذ يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار المعني بالتصدي للإتجار غير المشروع في الأحياء البرية، الذي، من بين أمور أخرى، يحث بقوة الدول الأعضاء على دعم سبل عيش المجتمعات الريفية من خلال "مشاركة المجتمعات الموجودة في موائل الأحياء البرية والمجاورة لها مشاركة كاملة كشركاء فاعلين في الحفظ والاستخدام المستدام، مما يؤدي إلى تعزيز حقوق وقدرات أعضاء هذه المجتمعات على إدارة الأحياء البرية والاستفادة منها"؛

وإذ يرحب أيضًا باعتماد تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030، *بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة*، المعروفة أيضًا باسم أهداف التنمية المستدامة (SDGs) مع الهدف المعتمد في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (نيويورك، سبتمبر/ أيلول 2015). والعديد من الأهداف السبعة عشر والغايات الـ 169 في أهداف التنمية المستدامة المتعلقة باتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس)، ولكن على وجه الخصوص، الغاية 15.ج التي تهدف إلى "تعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع للأنواع المحمية والاتجار بها، وذلك بوسائل تشمل زيادة قدرات المجتمعات المحلية على السعي إلى الحصول على فرص كسب الرزق المستدامة" والغاية 7.15 "لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير المشروع لأنواع النباتات والحيوانات المحمية والإتجار فيها، والتصدي لمنتجات الأحياء البرية غير المشروعة على مستوى الطلب والعرض"، مع مراعاة الطبيعة المتكاملة وغير القابلة للتجزئة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة؛

وإذ يرحب أيضا بقراري جمعية الأمم المتحدة للبيئة 3/1 و14/2 بشأن التجارة غير المشروعة بالأحياء البرية؛

وإذ يسلم بأن المجتمعات الريفية الفقيرة قد تولي أهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وشعائرية لبعض الأنواع المدرجة في قوائم سايتس؛

---

* *تم تعديله في الاجتماعين السابع عشر والثامن عشر لمؤتمر الأطراف.*

[1] *لأغراض هذا القرار، تشمل المجتمعات الريفية المجتمعات الأصلية والمحلية.*

وإذ يقر بأنه يمكن تحقيق تنفيذ اتفاقية سايتس بشكل أفضل بمشاركة المجتمعات الريفية، وخاصة تلك التي تعتمد تقليديا على الأنواع المدرجة في قوائم سايتس لسبل كسب رزقها؛

وإذ يقر بأن تنفيذ قوائم سايتس قد يعزز سبل العيش من خلال حفظ الأنواع على المدى الطويل والحد من التجارة غير المستدامة وغير المشروعة؛

وإذ يقر أيضًا بأن تنفيذ بعض القوائم (خاصة قوائم التذييل الأول) قد يؤثر على سبل عيش المجتمعات الريفية من خلال تقييد الحصول على الدخل وفرص العمل والموارد الأخرى، مثل الغذاء واللوازم والأدوية، ولكن ليس من الضروري القيام بذلك دائمًا إذا تم اعتماد استراتيجيات تنفيذ مناسبة.

وإذ يسلم بأن مشكلات سبل العيش وهذا القرار لا يتعلقان بمعايير تعديل التذييلات أو بشرط التوصل إلى نتائج غير ضارة؛

مؤتمر الأطراف في الاتفاقية

1. يوصي بأخذ ما يلي في الاعتبار عندما يعالج الأطراف مسائل سبل العيش:

فيما يتعلق بتمكين المجتمعات الريفية

2. يحث الأطراف على العمل مع فرق أصحاب المصلحة الرئيسيين لوضع وتنفيذ ورصد استراتيجيات فعالة فيما يتعلق بتنفيذ قوائم سايتس، تدرك ما يلي:

أ) من المرجح أن تكون الحلول مخصصة لكل حالة وموقف؛

ب) وعلى الرغم من أن تعديلات تذييلات سايتس يجب، ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك في حاشية تفسيرية، أن تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من اعتمادها من مؤتمر الأطراف، قد يتطلب وضع حلول مناسبة للتخفيف من الآثار السلبية على سبل عيش المجتمعات الريفية مزيدًا من الوقت لتنفيذ تغييرات السياسة ذات الصلة؛

ج) وأن وضع المبادئ التوجيهية عملية مستمرة لأنه يتم اكتساب المزيد من المعرفة حول تأثيرات معينة والتجارب الناجحة وغير الناجحة، مما يعني أن رصد وتقييم الاستراتيجيات سيكون من الجوانب ذات الأولوية في وضع استراتيجيات وسياسات التنفيذ المناسبة؛

د) وينبغي النظر في المعارف المجتمعية والمعارف التقليدية، حسب الاقتضاء ووفقا لأحكام الاتفاقية والقوانين والنظم والسياسات الوطنية؛

3. يقر بأن:

أ) ينبغي تعزيز تمكين المجتمعات الريفية من خلال تدابير قد تشمل، حسب الاقتضاء:

1) إشراك المجتمعات الريفية الموجودة في الأراضي الخاضعة لولاية الطرف، في العمليات الوطنية عند إعداد وتقديم مقترحات لتعديل التذييلات ومشروعات القرارات ومشروعات المقررات والوثائق الأخرى للنظر فيها في اجتماعات مؤتمر الأطراف وعند استعراض مثل هذه الوثائق المقدمة من أطراف آخرين؛

2) والنظر في ضم ممثلي المجتمعات الريفية الموجودة في الأراضي الخاضعة لولاية الطرف، قدر الإمكان وحسبما يراه الطرف ضروريا، في الوفود الوطنية الرسمية لاجتماعات مؤتمر الأطراف؛

3) وتعزيز الشفافية ومشاركة المجتمعات الريفية في وضع وتنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة باتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس)؛

4) وتعظيم الفوائد التي تعود على المجتمعات الريفية من تنفيذ اتفاقية سايتس والتجارة المعنية، وخاصة لدعم القضاء على الفقر؛

5) وتعزيز جمعيات المستخدمين الأساسيين للأحياء البرية، أيًا كان تعريفها؛

6) ويخضع الاعتراف بحيازة الموارد وملكيتها، والمعارف التقليدية في المجتمعات الريفية المرتبطة بالأنواع المشمولة في قوائم اتفاقية سايتس، لأي قانون وطني أو دولي معمول به؛

ب) وينبغي تحسين دعم تنفيذ قوائم سايتس من خلال التوعية العامة والتثقيف، بما في ذلك البرامج المخصصة للمجتمعات الريفية، لضمان ما يلي:

1) فهم الجوانب الإيجابية لاتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس) والتشريعات ذات الصلة؛

2) والحفاظ على الأنواع المدرجة في قوائم سايتس، والفوائد المحتمل تحقيقها للمجتمعات الريفية؛

3) وسياسات وأنشطة دعم المجتمعات المصممة للحد من أو إنهاء الإتجار غير المشروع في عينات الأنواع المشمولة في قوائم اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس)؛

ج) وبما أن تنفيذ بعض القوائم قد يكون له آثار سلبية قصيرة الأجل على المجتمعات الريفية، يجب اعتماد استراتيجيات التخفيف حسب الاقتضاء. وقد تشمل هذه الاستراتيجيات ما يلي:

1) تقديم المساعدة، بما في ذلك الدعم المالي قصير الأجل، للمجتمعات الريفية الأكثر تضرراً من تنفيذ قرارات الإدراج في قوائم سايتس؛

2) وترويج بدائل للمجتمعات الريفية من أجل تعزيز التنفيذ الفعال لقرارات الإدراج في قوائم سايتس، على سبيل المثال:

ألف- نُهج توليد الدخل، مثل الدفع مقابل خدمات النظام الإيكولوجي أو السياحة المستدامة أو العمل في السياحة البيئية أو كحراس الصيد؛

باء- وتراخيص أو امتيازات للسياحة والصيد وصيد الأسماك والحصاد؛ وتطوير منتجات بديلة;

وفيما يتعلق بسياسات التمكين

4. يدعو الأطراف إلى بدء أو تعزيز شراكات تعاونية بين وكالات التنمية والحفظ المحلية والإقليمية والوطنية والدولية لتعزيز:

أ) الدعم المالي للحفاظ على الأحياء البرية والمجتمعات الريفية؛

ب) والتكامل بين عملهم وتنفيذ اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس)؛

5. ويدعو الأطراف إلى استكشاف استخدام العلامات المسجلة لإصدار الشهادات وشهادة المنشأ المتوافقة مع أحكام اتفاقية سايتس؛

6. ويدعو المؤسسات المالية الدولية ووكالات التعاون إلى مساعدة الأطراف في تطوير سياسات ومؤسسات داعمة على الصعد الإقليمية والوطنية والمحلية لمعالجة آثار تنفيذ القوائم على المجتمعات الريفية؛

وفيما يتعلق بإشراك المجتمعات الريفية في مكافحة الإتجار غير المشروع في الأحياء البرية

7. يحث الأطراف على:

أ) وفقا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 المعتمدة دوليًا وبالإشارة بوجه خاص إلى الهدف 15، تعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع للأنواع المحمية والاتجار بها، وذلك بوسائل تشمل زيادة قدرات المجتمعات المحلية على السعي للحصول على فرص سبل كسب الرزق المستدامة؛

ب) وتمكين حقوق المجتمعات الأصلية والمحلية ودعم خيارات سبل كسب الرزق التي تساهم في الحفاظ على الأحياء البرية كجزء لا يتجزأ من الاستجابة للتصدي للإتجار غير المشروع في الأحياء البرية؛

ج) وتقوية أصوات المجتمعات المحلية، ودعمها بنشاط لكي تشارك في صنع القرار المتعلق بالإجراءات الرامية إلى مكافحة التجارة الدولية غير المشروعة في الأحياء البرية واستخلاص الفوائد من حفظ الأحياء البرية؛

د) ودعم آلية للمجتمعات المتضررة من التجارة الدولية غير المشروعة في الأحياء البرية للتعلم من بعضها البعض ولإسماع أصواتها في منتديات السياسة الدولية؛

هـ) وإنشاء وتعزيز شراكات لمكافحة التجارة الدولية غير المشروعة في الأحياء البرية من خلال الحث على تطوير الشراكات بين المجتمعات والمنظمات غير الحكومية المعنية بالحفظ ووكالات إنفاذ القانون في معالجة التجارة الدولية غير المشروعة في الأحياء البرية؛

و) وتعزيز قاعدة الأدلة لمشاركة المجتمع من خلال بناء المعرفة والفهم حول حوافز ودوافع وديناميكيات التجارة الدولية غير المشروعة في الأحياء البرية والاستجابات لها؛

وفيما يتعلق بالتحول المحتمل من الإنتاج في الموقع إلى الإنتاج خارج الموقع

8. يقر بأن:

أ) قد يؤدي الإنتاج *خارج الموقع* إلى خسارة الإيرادات للمجتمعات الريفية؛

ب) وقد تؤدي الحوافز الإيجابية لتعزيز نظم الإنتاج *في الموقع* إلى فوائد لهذه المجتمعات؛

ج) وقد يشمل التعاون بين الدول المصدرة والمستوردة:

1) العمل مع المنتجين والجمعيات التجارية *داخل الموقع* وخارج *الموقع* ؛

2) ومشروعات الحفظ والتنمية؛

9. ويوصي بأن يعتمد الأطراف استراتيجيات لتخفيف الصراع بين الإنسان والأحياء البرية فيما يتعلق بالأنواع المشمولة في قوائم اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس)؛

10. ويوصي أيضًا بأن تأخذ أنشطة التخفيف في الاعتبار ليس فقط الأنواع المشمولة في قوائم سايتس، بل أيضًا النظام البيئي كله الذي يحتويهم.